

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 235/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

โจทก์

นายเสรี กิริติพิชัยภาค

จำเลย

นายเสรี กิริติพิชัยภาค จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สิน มาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335,336 ทวิ,83 จำคุก 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 95)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ประกัน(อันดับ 109)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 101)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ ตีราคาประกัน150,000 บาท (อันดับ 20,57)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกัน
สองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและเรียกหลักประกันเพิ่มแล้ว
ดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกัน
สองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและเรียกหลักประกันเพิ่มแล้ว
ดำเนินการต่อไป

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำลอง สุขศิริ-สัญญาชัย สิงหลกะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ